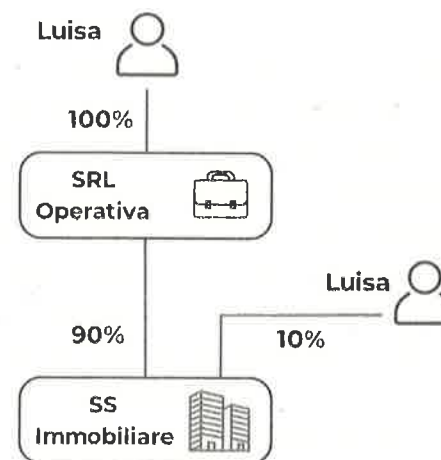


Come puoi vedere, c'è una società operativa, una società holding e due società semplici partecipate dalla holding e in parte dalle due persone fisiche che detengono anche la holding.

Durante la serata, numeri alla mano spiegavo il vantaggio di avere quel tipo di organizzazione, e come Fulvio e Carmelo, gli imprenditori dello schema mostrato, avrebbero potuto utilizzare le due Ss per acquistare una casa al mare e una in montagna, avendone il godimento diretto, senza essere soggetti ai test delle società di comodo e beneficiando dell'esenzione sulla plusvalenza in caso di vendita dopo cinque anni, nonostante gli immobili fossero stati acquistati con il patrimonio della holding, a sua volta composto dagli utili della società operativa.

Quando si adotta una strategia di pianificazione fiscale e di riorganizzazione societaria, la protezione patrimoniale non è un aspetto secondario. Il rischio imprenditoriale al quale tutti noi imprenditori siamo sottoposti non è ponderabile, pertanto dobbiamo sempre essere al riparo. Non possiamo sapere quando tale rischio si manifesterà, e qualora succedesse qualcosa non dobbiamo preoccuparci di correre ai ripari, ma esserci già. Insomma, dobbiamo dormire sonni tranquilli.

Come puoi vedere nella figura qui a fianco, la Ss di Luisa era sotto la sua Srl operativa, non c'era una distinzione netta tra il patrimonio della società operativa e quello della Ss. Qualora la Srl operativa fosse finita nei pasticci, anche la Ss avrebbe avuto la stessa sorte, e con essa pure il patrimonio che conteneva.



Ma i problemi di Luisa non finivano qui. Arrivò al check-up con una letterina dell'Inps che le chiedeva i contributi sulla sua Ss. Cos'era successo? Semplice: il consulente che l'aveva aiutata nella costituzione della Ss aveva fatto predisporre l'atto dal notaio, trascurando quindi le clausole di protezione patrimoniale da inserire nello statuto. Dopodiché le aveva aperto la partita Iva – adempimento non necessario, se una Ss deve solo detenere immobili non strumentali – e aveva iscritto la società al Registro delle imprese denunciando un inizio attività di tipo «commerciale», tecnicamente contrario al Codice Civile, per una società semplice. Di conseguenza l'imprenditrice Luisa, inserita come persona fisica, si era ritrovata iscritta d'ufficio alla gestione commercianti Inps. Un pasticcio stellare a cui per fortuna il pool dei professionisti di Soluzione Tasse ha saputo porre rimedio.

I casi raccontati mostrano che nonostante il Codice Civile e il Tuir siano gli stessi per tutti, e le circolari dell'Agenzia

delle Entrate, così come la giurisprudenza della Cassazione, siano note a tutti gli operatori, in Soluzione Tasse ci ritroviamo costantemente a «mettere una pezza» sul lavoro di pseudoconsulenti alle prese con una pianificazione fiscale approssimativa, se non palesemente errata.

Come ribadito più volte, non sono solo i professionisti di Soluzione Tasse a lavorare bene, quindi scegli pure il professionista che vuoi per mettere in pratica le nostre strategie, ma assicurati di verificare che quel consulente padroneggi davvero la materia. Perché si sa, il diavolo è nei dettagli, e passare da una strategia fiscalmente inattaccabile a una pratica da «inferno fiscale» è davvero questione di minimi accorgimenti.

Pianificazioni fiscali lecite che diventano attaccabili e/o indifendibili

Ora veniamo a qualcosa di più complesso: un'operazione straordinaria arrivata al vaglio del check-up fiscale di Soluzione Tasse dopo essere stata messa in atto da un grande studio blasonato.

Come sai, Soluzione Tasse è nata nel 2016, ma i grandi studi commerciali esistono da oltre quarant'anni, per questo aziende un po' più grandi, il cui imprenditore si vanta di essere seguito dallo studio X o dallo studio Y, che esiste dal millenovecentoecceetera o vanta oltre duecento professionisti, pensa di avere già il meglio della consulenza fiscale presente sul mercato.

In passato mi è capitato più volte di trovarmi a cena con degli industriali e di sentire discorsi del tipo: «Voi di Soluzione Tasse siete bravi, ma io mi avvalgo dello studio X da oltre vent'anni. Non ho mai avuto un problema», mordendomi la lingua per non rispondere: «Come se i nostri clienti ricevessero controlli fiscali tutti i giorni! E chissà quante tasse avresti potuto risparmiare con noi!» Oppure qualcosa come: «Sì, sì, lo so cosa fate, ma io le cose che fate voi le ho già fatte quindici anni fa con lo studio Y, sono i migliori», al che pensavo: Bah, forse, ma migliori per cosa? E in quindici anni quante volte hai revisionato la tua pianificazione fiscale? Quanti crediti d'imposta 4.0 ti hanno fatto prendere?

In quelle occasioni tenevo sempre un profilo basso, evitando di ingaggiare sfide con persone che avevano l'età di mio padre e fatturavano decine di milioni più di me. Mi ripetevo che in fondo eravamo gli ultimi arrivati sul mercato e che sicuramente c'erano grandi studi di consulenza che le cose che facevamo noi le facevano già da prima che io prendessi la patente. Ma ultimamente ho cambiato atteggiamento, e quando mi trovo a parlare con imprenditori di realtà medio-grandi, che superano i 20 milioni di fatturato, la mia classica risposta è: «Complimenti, quelli dello studio X o Y sono ottimi professionisti! Sono certo che ti seguano alla grande, ma sai cosa mi piacerebbe fare? Mettere alla prova i tax advisor di Soluzione Tasse. Che ne dici se ti offri una consulenza 'all inclusive' del tutto gratuita? Così potrei confrontare il nostro lavoro con quello di un grande studio, e tu otterresti un secondo parere gratuitamente». E

sai perché ho cambiato atteggiamento? Te lo dico al termine del capitolo, prima ti racconto un paio di storie.

Inizio da quella di Tommaso, Francesco e Arianna, tre fratelli imprenditori nel campo alimentare che a un certo punto decidono di costituire una società immobiliare, Delta Srl, con capitale sociale pari a 12.000 euro, allo scopo di tutelare il patrimonio immobiliare di famiglia.

A distanza di qualche anno dalla costituzione della società, parlando con alcuni colleghi imprenditori iniziano a considerare la possibilità di utilizzare Delta Srl come holding di famiglia e, senza troppi indugi, tramite un verbale di assemblea straordinaria dinnanzi al notaio decidono di procedere con un adeguamento dello statuto e un aumento del capitale sociale da 12.000 a 470.000 euro mediante il conferimento in natura delle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale da loro detenute nella Omega Srl, la società nel campo alimentare. In questo modo vanno a creare il classico schema «holding-trading» («classico» per chi mi segue da anni, perché questa terminologia in Italia non ho dubbi di averla introdotta io).

Come accennato in precedenza, quando si conferiscono beni in natura, o crediti, per sottoscrivere il capitale sociale di una società, ai sensi dell'art. 2465 del Codice Civile è necessaria una perizia che attesti il valore dei beni conferiti. La redazione di questa perizia deve essere affidata a un revisore legale o a una società di revisione iscritta nell'apposito registro, che analizzando i documenti contabili e societari attesterà appunto il valore di mercato del bene: nel caso di

Tommaso, Francesco e Arianna, il valore delle quote della Omega Srl.

Com'è giusto che sia, i tre fratelli decidono di rivolgersi a uno studio di indubbio blasone, che svolge un egregio lavoro peritale, stimando per le partecipazioni conferende un valore economico pari a 458.000 euro. Preso atto della perizia di stima, il notaio dà giustamente seguito all'aumento del capitale sociale da 12.000 a 470.000 euro, quindi per un importo in aumento di 458.000 euro mediante emissione di nuove quote da liberarsi con il conferimento delle quote della Omega Srl.

A un occhio poco esperto la cosa potrebbe sembrare logica e lineare, e in effetti lo è, ma proviamo a usare altri termini per capire a cosa sono andati incontro i tre fratelli. Immaginiamo per un attimo che io decida di acquistare un'azione di una società quotata a 10 euro e che a distanza di due anni venda quell'azione a 100 euro. In base all'art. 67 del Tuir, dovrei pagare il 26 per cento di imposte sulla plusvalenza di 90 euro. Lineare. Ora immaginiamo, allo stesso modo, che a distanza di due anni invece di vendere quell'azione a 100 euro decida di conferirla nel capitale sociale di una società per sottoscrivere un aumento di capitale. Dal punto di vista fiscale, se non adottassi gli strumenti giusti dovrei comunque pagare il 26 per cento su 90 euro di plusvalenza generata, come se stessi vendendo quell'azione. E questo è ciò a cui sono andati incontro Tommaso, Francesco e Arianna, che invece di tenere in considerazione il costo storico fiscalmente riconosciuto delle loro quote di partecipazione, pari a 90.000 euro, hanno conferito le quote

di Omega Srl all'intero valore di perizia, cioè 458.000 euro, facendo emergere una plusvalenza imponibile pari a 368.000 euro, e di conseguenza, quando arriverà l'accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate, un'imposta pari a 95.680, dovranno aggiungere sanzioni e interessi.

Dato che i professionisti del pool di Soluzione Tasse si sono accorti di questo errore, vi si può porre rimedio? La risposta è no, purtroppo, perché l'atto notarile è stato già depositato e l'imposta è dovuta. Al massimo si può subito provvedere al ravvedimento operoso per evitare l'aggravio delle sanzioni al momento dell'accertamento.

Questo errore durante le operazioni straordinarie è veramente un classico e lo riscontriamo dal Nord al Sud della penisola, ma ci sono situazioni in cui sbagliare è ancora più facile, come è successo a Renato e Sabrina e al loro studio di consulenza, che si è trovato a gestire un conferimento di quote da parte degli eredi di un socio defunto, i quali in precedenza avevano ricevuto in donazione la nuda proprietà delle stesse quote.

Devi sapere, infatti, che accade di frequente che per gestire il passaggio generazionale i genitori trasferiscano per donazione ai propri figli la nuda proprietà delle partecipazioni possedute nelle società di famiglia, mantenendone l'usufrutto. In questo modo si riescono a ridurre le imposte di donazione, e anche il calcolo delle imposte di successione avviene su una base imponibile inferiore, permettendo in alcuni casi di rientrare nelle franchigie di gratuità previste dalla normativa italiana. Però questo sconto non è gratis, e tra poco ti spiego perché.

Quella che ti ho anticipato è esattamente la situazione di partenza di Renato e Sabrina, fratello e sorella che alla morte del padre ricevono in successione anche l'usufrutto delle quote di partecipazione nella Srl di famiglia di cui avevano già ricevuto in donazione la nuda proprietà qualche anno prima. Dopo la morte del padre i due fratelli continuano a gestire l'azienda di famiglia per otto anni con ottimi risultati dal punto di vista economico, finché un giorno, proprio alla luce degli utili costantemente in crescita, decidono di conferire la loro Srl in una holding per ridurre il carico fiscale e contributivo. Si rivolgono dunque al loro consulente fiscale che, poco avvezzo alla materia, decide di farsi supportare nell'operazione da uno studio specializzato. I due imprenditori predispongono quindi la documentazione e procedono alla costituzione della holding tramite conferimento a realizzo controllato delle loro quote di partecipazione nella società operativa.

A distanza di un paio d'anni dall'operazione straordinaria decidono di rivolgersi a Soluzione Tasse, e dal check-up del pool emerge che il conferimento della quota è stato fatto considerando l'intero valore fiscalmente riconosciuto del padre, senza tenere in considerazione la perdita di costo fiscale che consegue alla riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà a seguito della morte dell'usufruttuario.

Mi spiego meglio. Le quote detenute da Alfredo, padre di Renato e Sabrina, avevano un costo storico di 200.000 euro al momento del trasferimento per donazione della nuda proprietà, e a questa era stato assegnato un valore di 80.000 euro, pertanto alla sua morte il valore dell'usufrutto trasferito

per *mortis causa* era pari a 120.000 euro. Conferendo nella holding le loro quote di partecipazione a 200.000 euro, Renato e Sabrina hanno fatto emergere una plusvalenza latente di 120.000 euro, pari esattamente al valore fiscale storico che si è perso con la morte dell'usufruttuario.

Cosa vuol dire questo? Che qualora l'Agenzia delle Entrate dovesse verificare l'operazione straordinaria messa in atto da Renato e Sabrina, chiederebbe loro di pagare il 26 per cento su 120.000 euro, oltre ovviamente a interessi e sanzioni per un totale che potrebbe superare i 60.000 euro di verbale di accertamento.

E come si risolve la questione in questi casi? Be', ovviamente dopo avere fatto tutti gli atti di conferimento non si risolve in alcun modo. Agendo per tempo, però, si sarebbe potuta gestire in diversi modi: prima della morte del padre, con la costituzione di una società semplice c/o con una holding di famiglia; dopo la morte del padre, semplicemente inserendo nella perizia di conferimento il corretto valore fiscalmente riconosciuto, pari cioè al valore delle quote ricevute in nuda proprietà.

Completo il quadro di questo tipo di errori legati a operazioni straordinarie con un caso in cui l'impostazione di un'operazione fiscalmente «neutra» ha invece generato un danno per Francesco, farmacista, titolare di una farmacia nel Nordest condotta come ditta individuale.

Il settore delle farmacie nel 2017 ha subito una rivoluzione legislativa epocale. In pratica, grazie a questa riforma chiunque, con qualsiasi forma giuridica, può acquisire una farmacia, anche senza essere farmacista, cosa che prima era

vietata dalla legge. Francesco, stanco di un'imposizione fiscale elevata sui suoi redditi da imprenditore individuale soggetto all'Irpef, nel 2020 si è rivolto a uno studio di consulenza fiscale specializzato in operazioni straordinarie per capire se ci fosse una qualche soluzione anche per lui. Aveva sentito parlare della riforma del 2017, ma prima di allora nessuno gli aveva fatto presente i vantaggi che avrebbe potuto ricavarne, né tantomeno se nel suo specifico caso si sarebbe potuto fare qualcosa oppure no. Lo studio di consulenza interpellato, abituato a fare questo genere di operazioni societarie, ha organizzato un conferimento in neutralità fiscale della farmacia di Francesco nella Srl immobiliare di famiglia.

Dal punto di vista tecnico la perizia, gli atti e tutta l'operazione è stata gestita perfettamente. Nonostante la ditta individuale di Francesco, che conduceva la farmacia, avesse un fatturato superiore ai 3 milioni di euro, non è emersa alcuna plusvalenza nel conferimento, e lui è riuscito a conseguire un notevole vantaggio fiscale già dall'anno successivo all'operazione.

A prima vista sembrava quindi una situazione ottimale, peccato che a distanza di tre anni Francesco abbia ricevuto un'offerta per la vendita della farmacia, e dopo un confronto con il suo consulente di fiducia è emerso che vendendola con 2,5 milioni di euro di plusvalenza avrebbe dovuto pagare 650.000 euro di imposte, che avrebbero potuto essere in gran parte evitate, se l'operazione del 2020 fosse stata fatta in maniera diversa. Ma in quel momento lui non lo sapeva...

Così Francesco si è rivolto a Soluzione Tasse, e durante

il check-up gli è stato spiegato che cosa avrebbe dovuto fare nel 2020 per trovarsi in una situazione completamente diversa dal punto di vista fiscale.

Ci sono dei casi, come quello di Francesco, in cui un'operazione solitamente «neutra» fiscalmente si può impostare volutamente in maniera realizzativa per godere di vantaggi fiscali in futuro. Infatti, occorre ricordare che la vendita di una farmacia, come di qualsiasi altra azienda, è sempre un evento fiscalmente rilevante che può far emergere plusvalenze tassabili, invece il conferimento di una ditta individuale in una società, come ha fatto Francesco con lo studio a cui si è rivolto, di solito avviene in neutralità fiscale, cioè non fa emergere l'avviamento latente.

Se l'operazione del 2020 fosse stata guidata dal pool di Soluzione Tasse, si sarebbe adottata una strategia completamente diversa. Grazie a una particolare norma del Tuir, e a un particolare calcolo dell'avviamento commerciale che si applica nel mondo delle farmacie, si sarebbe potuto far emergere un avviamento di 2,5 milioni di euro, e su detta plusvalenza la società conferitaria, una Sas di nuova costituzione con socia accomandante la Srl immobiliare di famiglia, avrebbe potuto optare per il pagamento dell'imposta sostitutiva del 12 per cento (pari a 300.000 euro) in tre anni.

Se la cosa finisse qui, qualcuno potrebbe dirmi: «Ma come, la strategia di pianificazione fiscale di Soluzione Tasse prevedeva che Francesco pagasse 300.000 euro in più rispetto all'operazione che ha fatto? Allora ha fatto bene come ha fatto!» In realtà non proprio. Diciamo che

ha pensato all'uovo oggi, ma non è stato particolarmente lungimirante. Mi spiego.

I 2,5 milioni di euro di avviamento che la strategia di Soluzione Tasse avrebbe fatto emergere sarebbero stati «spendibili» dal punto di vista fiscale nei successivi diciotto anni, generando un ammortamento annuale, quindi un costo non finanziario deducibile, pari a 139.000 euro all'anno, nonché un risparmio medio di imposte per anno di circa 45.000 euro, che in diciotto anni vuol dire 810.000 euro, e che al netto dell'imposta sostitutiva di 300.000 pagata nei primi tre anni equivale a un vantaggio complessivo di 510.000 euro.

Questo per dire che a volte anche le plusvalenze, in determinate situazioni, possono essere una leva su cui poggiare una pianificazione fiscale efficiente. Ma tutto questo come si lega con il fatto che ora Francesco deve vendere la farmacia? Be', molto semplice: se avesse fatto l'operazione di conferimento come previsto dal pool di Soluzione Tasse, si sarebbe ritrovato a vendere la farmacia a un prezzo che incorporava i 2,5 milioni, con una plusvalenza di 417.000 euro (pari ai tre anni di ammortamento sfruttati). Quindi anziché dover pagare 650.000 euro di imposte, avrebbe dovuto pagarne 100.000 (pari però al risparmio fiscale avuto nei tre anni grazie all'ammortamento), fatti salvi i 300.000 già pagati nei primi tre anni dopo il conferimento.

Insomma, un lecito risparmio d'imposta di 350.000 euro, e in modo fiscalmente inattaccabile!

Tornando a quanto dicevo prima riguardo al paragone tra Soluzione Tasse e altri studi blasonati, ora capisci perché a

un certo punto ho cambiato atteggiamento di fronte a certe affermazioni? Non puoi neanche immaginare quante volte ci siamo trovati a correggere gli errori di questi cosiddetti «grandi studi strutturati». Il loro problema, infatti, è che non tutti i professionisti che ne fanno parte sono uguali, così come non tutti i clienti vengono gestiti con il medesimo grado di attenzione.

Devi sapere che nella stragrande maggioranza dei casi il *dominus* o il partner dello studio, le figure apicali, si occupano principalmente di pubbliche relazioni. Difficilmente troverai un partner che scrive o revisiona una perizia, e difficilmente il *dominus* ti dedicherà più di un'ora nella prima riunione di impostazione del lavoro. Tutta l'attività di analisi e di preparazione viene fatta dagli associati, e una grossa parte addirittura dai collaboratori junior, che fanno pratica proprio con le tue operazioni societarie. Per non parlare della contabilità, che viene direttamente gestita dal reparto accounting, quindi il *dominus* non sa neanche quale contabile ti stia seguendo.

In Soluzione Tasse, proprio per evitare situazioni di questo genere, il pool dei professionisti non può ricevere più di cinquanta nuovi casi al mese, e sono direttamente loro che si occupano di analizzarli, incontrare il cliente, spiegare nel dettaglio la strategia e preparare un «vestito su misura» per quell'impresa. E questo ci ha permesso di gestire migliaia di imprese senza che subissero neanche un verbale di accertamento fiscale.

Anche i «grandi» sbagliano pianificazione fiscale (e forse volutamente!)

Chi non conosce Booking.com? È la più grande piattaforma digitale per la prenotazione di viaggi e soggiorni in tutto il mondo, compresa ovviamente l'Italia. Praticamente, chiunque viaggia avrà usato almeno una volta i suoi servizi, e di fatto, involontariamente, si è reso complice di una delle più grandi evasioni Iva della storia del nostro Paese.

Devi sapere, infatti, che ormai da parecchi anni Booking.com permette anche a persone fisiche italiane (non titolari di partita Iva) di pubblicizzare i propri immobili e gestirne la prenotazione per affitti brevi come affittacamere o bed & breakfast. Fino a qui nulla di nuovo, potresti dire, ma c'è un dettaglio che ha reso anche questa grande multinazionale una preda del fisco italiano, tanto che *Il Sole 24 Ore* del 10 novembre 2023 titolava: «Booking fa pace con il fisco: accordo per i 94 milioni di Iva non versata». Dalle indagini dell'Agenzia delle Entrate è emerso che per ben nove anni ai clienti privati italiani Booking.com applicava lo stesso trattamento Iva sulle proprie commissioni previsto per i clienti professionali (cioè imprenditori del settore turistico muniti di partita Iva), senza quindi addebitarla in fattura e omettendo di identificarsi in Italia come operatore Iva italiano.

Se ci pensi, è stata una mossa astuta per «costare meno» sul nostro mercato (l'Iva per i privati è un costo puro), ma dopo la verifica fiscale, che ha accertato questa maxievasione, Booking.com ha dovuto tran-

→

sare col fisco, versare 94 milioni di euro e mettersi in regola, anche e soprattutto per evitare i guai penali sorti da tale comportamento illecito.

La difesa tributaria e l'onere della prova

Molto spesso, parlando con imprenditori, imprenditrici e professionisti mi trovo di fronte ad assiomi di questo tipo: «Quando arriva il fisco l'onere della prova è a carico tuo», come se il fisco avesse sempre ragione e dovessimo essere noi imprenditori a dover dimostrare il contrario. Peccato però che questo assioma non sia sempre valido. O meglio, è valido solo in determinate condizioni, pertanto non possiamo considerarlo tale in qualunque caso. Immagino che anche tu, molto probabilmente, consideri questa affermazione un principio assoluto, e a questo punto ti starai chiedendo in quali occasioni è così e in quali no. Ora te lo spiego.

Quando l'Agenzia delle Entrate emana un avviso di accertamento, in buona sostanza formula un'accusa scaturita da un'attività di verifica. Devi però sapere che, in base al diritto italiano, chi vuole far valere un proprio diritto nei confronti di qualcuno deve provare di avercelo, quel diritto. Questo accade anche in campo tributario: il fisco deve provare le proprie «accuse».

L'accertamento tributario parte quasi sempre da presunzioni, cioè da indizi, fatti noti, situazioni che dovrebbero far scoprire, evidenziare, portare a conoscenza fatti ignoti

o volutamente tenuti nascosti. Queste presunzioni, però, devono essere qualificate, cioè devono essere gravi, precise e concordanti, perché solo così possono essere ammesse in giudizio dal giudice tributario, proprio come avviene nel processo civile. La presunzione grave, precisa e concordante inverte l'onere della prova, e quindi solo in questo caso il contribuente deve opporsi portando prove a propria difesa. Se le presunzioni sono semplici, o semplicissime, a volte degradano a mere opinioni di parte e nessun giudice può accettarle nel giudizio per confermare l'accusa del fisco; ecco che su questo terreno la bravura del difensore tributario si esprime al suo massimo.

In campo tributario non possono esistere presunzioni legali assolute, cioè che non ammettono la prova contraria. Anche nei casi in cui sono previste presunzioni legali, esse sono «relative», cioè ammettono la prova contraria, che il contribuente ha sempre diritto di presentare prima ancora che venga emanato l'avviso di accertamento (contraddittorio preventivo obbligatorio). E se questo diritto viene calpestato, l'accertamento è annullabile sempre.

Anche se può sembrare strano, mi appassiono ogni giorno di più a questi argomenti e ne parlo spesso con i tax advisor del pool di Soluzione Tasse. Sarà perché a volte mi sento un commercialista e un avvocato mancati, ma sta di fatto che ogni volta che mi trovo a parlare con i difensori tributari che fanno parte del pool mi accorgo che la difesa tributaria è uno sport diverso dalla professione del commercialista. Infatti, nel contenzioso tributario si devono anche applicare fattispecie tipiche del diritto e della procedura

civili, competenze più affini a quelle di un avvocato che di un commercialista, appunto, come nella storia di un accertamento tributario di cui sto per parlarti.

Si tratta di una piccola azienda emiliana che ripara i vetri delle auto, la Vetri Auto Alfa Snc, società di persone senza dipendenti e con due soci d'opera artigiani che si è rivolta a Soluzione Tasse dopo essere finita nel mirino del fisco. La verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate era partita dall'assunto che la contabilità fosse inattendibile per mancata indicazione nelle fatture delle ore di manodopera (peraltro l'azienda era priva di lavoratori dipendenti). L'Ufficio suggeriva, con propri calcoli fantasiosi, i costi di manodopera che a suo parere andavano indicati, senza però fornire l'origine logico-deduttiva di detto calcolo, soprattutto nelle lavorazioni in cui la Vetri Auto Alfa Snc applicava tariffe «a corpo», in maniera identica a quanto proponevano le aziende concorrenti (a pochi minuti d'auto da loro ci sono le sedi di due grandi competitor legati a catene in franchising che applicano tariffe molto concorrenziali, con prezzi a corpo sulle piccole riparazioni). Per di più, l'Ufficio sosteneva che tale comportamento fosse «antieconomico», e pertanto sospettava ricavi non dichiarati dall'azienda in questione.

Di certo, nel caso di specie, nessun cliente della Vetri Auto Alfa Snc avrebbe mai voluto acquistare i servizi da lei, se la stessa avesse applicato i ragionamenti dell'Ufficio, poiché i concorrenti nelle vicinanze, con brand ben più noti, applicavano tariffe più basse del 75 per cento rispetto a quanto l'Agenzia delle Entrate riteneva corretto chiedere nel suo avviso di accertamento. Né, sempre nel caso di

specie, la redditività del 49 per cento dei ricavi era sembrata sufficiente all'Ufficio per scoraggiare un accertamento fondato su indizi semplicistici, applicati a un settore che non è quello delle carrozzerie tout court, ma di una particolare nicchia (vetri auto) che opera in un contesto di mercato con proprie logiche e dinamiche dei prezzi differenti.

Nonostante tutti questi argomenti fossero stati oggetto di contraddittorio endoprocedimentale, come spesso accade, l'Agenzia delle Entrate aveva emanato comunque l'avviso di accertamento, e la Vetri Auto Alfa Snc, per far valere le proprie ragioni, era dovuta ricorrere in commissione tributaria. Grazie anche alla difesa dei difensori tributari di Soluzione Tasse, già in primo grado l'Agenzia delle Entrate ne era uscita sconfitta, ma nonostante le chiare motivazioni della sentenza aveva proposto appello in commissione tributaria regionale.

I due imprenditori, forti della vittoria in primo grado, e soprattutto della fondatezza delle loro ragioni, non hanno esitato minimamente a costituirsi in appello per far valere i loro diritti, e nella sentenza di appello il giudice ha scritto: «Trattasi quindi di strategie imprenditoriali e modalità di svolgimento dell'attività che competono solo all'azienda, modalità che evidentemente non hanno convinto l'Ufficio, che ha definito le suddette scelte imprenditoriali singolari e non veritiere». Insomma, anche in questo caso, come spesso accade, non c'era alcuna prova da parte dell'accusa (il fisco). Le supposizioni dell'Agenzia si scontravano palesemente contro un dato di fatto inoppugnabile: la realtà di un mercato concorrenziale molto particolare.

Tutto questo per dire che nonostante il fisco tenda a non fidarsi delle spiegazioni fornite dal contribuente, c'è poi un momento in cui anche il suo operato viene giudicato, e con il giusto difensore tributario spesso se ne esce «con vittoria di diritti e spese», come recitano le frasi di rito a conclusione degli atti di citazione.

Quando si adotta un comportamento fiscalmente inattaccabile e nonostante questo si finisce nel mirino del fisco, è fondamentale tenere a mente ciò che è successo alla Vetri Auto Alfa Snc. Come pensi che reagisca a un avviso di accertamento la maggior parte degli imprenditori che dicono: «Quando arriva il fisco, l'onere della prova e a carico tuo»? Ovvio, cerca di trovare un accordo, una mediazione per pagare una somma per redditi accertati inesistenti. Si confronta con il fisco in una posizione di sudditanza psicologica. Invece, quando si è forti del proprio comportamento fiscalmente inattaccabile, quando si è certi che chi ci «accusa» non ha prove, difendersi senza nessun timore è obbligatorio. Se l'avversario non ha prove, cadrà davanti alla commissione tributaria e sarà anche costretto a risarcire le spese legali sostenute per la difesa.

Concludendo questo capitolo ti sei addentrato nei pericoli delle pianificazioni fiscali errate. Vuoi evitare queste trappole? Trova guide e consigli su come proteggerti sul sito **www.fiscalmenteinattaccabile.it**

4

La pianificazione fiscale «fiscalmente inattaccabile»

Soluzioni oltre l'apparenza

Finora ti ho mostrato una serie di esempi di come *non* fare pianificazione fiscale. Ho messo in luce i comportamenti e le sgradevoli conseguenze di fronteggiare il fisco senza un'adeguata «attrezzatura». Ora è giunto il momento di cambiare registro e di spiegarti come applicare le giuste strategie di pianificazione fiscale senza temere controlli o verifiche.

Nei capitoli precedenti abbiamo visto quali sono gli ingredienti di una pianificazione fiscale fiscalmente inattaccabile. Adesso, attraverso le storie di imprenditori, imprenditrici e professionisti come te, ti spiegherò come adottarli nella pratica.

Inizio con la storia di Andrea, un giovane imprenditore che opera nel competitivo mondo del web marketing, arrivato al check-up fiscale di Soluzione Tasse con un'interessante offerta per la cessione della sua attività. Un'altra azienda, più

grande della sua e sempre del medesimo settore, gli aveva proposto 700.000 euro per l'acquisto del 100 per cento delle sue quote societarie e uno stipendio da dirigente per i successivi tre anni. Lui aveva una Srl unipersonale, di cui deteneva quindi la totalità delle quote. Era anche amministratore unico, e fatturava 800.000 euro con l'ausilio di un ristretto numero di dipendenti.

La sua Srl aveva un capitale sociale di 10.000 euro. Se avesse ceduto l'intero pacchetto delle sue quote, con la configurazione societaria iniziale avrebbe dovuto pagare il 26 per cento di imposte sulla plusvalenza di 690.000 euro, pari quindi a 179.400 euro. Nonostante la giovane età, o forse proprio per effetto della sua giovane età, si è fidato subito della strategia che gli è stata prospettata dal pool di Soluzione Tasse ed è riuscito a risparmiare oltre 170.000 euro di imposte, concludendo immediatamente la exit dalla sua startup. Ora ti spiego meglio come è stato possibile, ma prima voglio mostrarti due scenari intermedi che Andrea aveva ipotizzato con il suo vecchio consulente fiscale prima di rivolgersi a Soluzione Tasse.

Ormai da molti anni, entro giugno, nel nostro Paese c'è la possibilità di rivalutare le partecipazioni societarie pagando un'imposta sostitutiva che ora si attesta al 16 per cento. In sostanza, se un soggetto ha versato 10.000 euro come capitale sociale di una Srl, può rivalutare quel capitale fino al valore indicato da una perizia di stima redatta da un revisore dei conti pagando allo Stato il 16 per cento sul valore rivalutato. Nel caso di Andrea, avrebbe potuto far redigere una perizia giurata in cui veniva attestato che il valore delle

sue quote non era più 10.000 euro, bensì 700.000, pari quindi all'offerta che aveva ricevuto per la cessione della sua azienda. In questo modo, invece di pagare il 26 per cento di imposte sulla plusvalenza, avrebbe pagato il 16 per cento per la rivalutazione e non ci sarebbe stata nessuna plusvalenza da tassare al 26 per cento al momento della vendita, con un risparmio secco d'imposta pari a 70.000 euro.

Ma Andrea non ne voleva sapere di regalare 100.000 euro di imposte allo Stato e, dopo avere visto un webinar di Soluzione Tasse, insieme al suo precedente consulente fiscale ha pensato a un'altra strategia: conferire la sua Srl in una società holding, anch'essa costituita sotto forma di Srl, e adottare la normativa Pex per abbattere il reddito imponibile su cui calcolare le imposte della cessione.

Devi sapere, infatti, che quando una Srl cede le quote che detiene in un'altra Srl, per effetto della normativa madre-figlia il 95 per cento dei ricavi derivanti dalla vendita delle quote della Srl figlia è esente da imposte, mentre solo il restante 5 per cento è considerato ricavo aziendale, e pertanto è soggetto a Ires al 24 per cento. Facendo un rapido calcolo, possiamo capire che il 24 per cento sul 5 per cento equivale all'1,2 per cento, di conseguenza con 8.280 euro di imposte Andrea avrebbe risolto la questione plusvalenza sulla sua exit, risparmiando ben 171.120 euro. «Ma se fosse così facile lo farebbero tutti», potresti obiettare. In effetti è semplice, ma anche in questo caso ci sono delle insidie, tant'è che Andrea non poteva applicare questa strategia.

A non rendere percorribile questa strada c'è il cosiddetto «holding period», un tempo di detenzione minimo, di dodici

mesi e un giorno, delle quote della Srl che viene ceduta. Infatti, se la holding non mantiene la partecipazione della società che viene ceduta per questo periodo minimo, non può applicare la normativa Pex, e di conseguenza tutto il ricavato della vendita viene considerato, appunto, ricavo. Quindi l'idea di Andrea sarebbe stata perfetta, se l'avesse pensata per tempo, ma ovviamente quando arriva l'opportunità di una exit non si può dire all'acquirente: «Ripassa tra un anno».

E come se ne esce, allora? Ecco la soluzione del pool.

Nella sua Srl Andrea non adottava particolari strategie di pianificazione fiscale, anzi non ne adottava affatto. Prendeva un lauto compenso da amministratore, riceveva delle indennità di trasferta e il resto finiva tutto negli utili aziendali, che poi venivano distribuiti e sui quali, dopo avere pagato Ires e Irap a livello societario, pagava anche il 26 per cento di imposta sostitutiva e i contributi Inps per la pensione.

La strategia del pool, oltre a ridurre drasticamente il suo compenso da amministratore e trovare altre formule per permettergli di far uscire la ricchezza prodotta dalla sua azienda con un carico fiscale più basso, e in modo fiscalmente inattaccabile, ha dato ad Andrea la possibilità che cercava: cedere immediatamente l'azienda senza pagare una mazzata di imposte.

Come ho spiegato poc'anzi, quando una Srl cede una partecipazione detenuta in un'altra società devono essere considerati ricavi solo il 5 per cento dei ricavi conseguiti, ma la Srl cedente non può farlo, se non ha detenuto la partecipazione per almeno trecentosessantasei giorni. E cosa

sarebbe successo se Andrea, invece di conferire le quote della sua Srl operativa in una società holding, avesse costituito una nuova società conferendo l'azienda e l'avviamento della sua Srl in essa, facendola così diventare figlia dell'operativa esistente? La vecchia Srl sarebbe diventata automaticamente holding di una Srl costituita dal conferimento in neutralità fiscale della sola attività operativa, attività esistente da oltre dodici mesi.

Pertanto, in base alla normativa vigente, l'holding period sarebbe stato rispettato fin dalla nascita della Srl e Andrea avrebbe potuto vendere anche un minuto dopo, potendo comunque applicare la normativa Pex, che rende il 95 per cento delle plusvalenze da cessione quote esenti da imposte.

Nel caso di Andrea, come in tante altre occasioni, la chiave del successo è stata la ricerca di una soluzione oltre l'apparenza. Spesso, infatti, dico che le soluzioni ci sono quasi sempre, ma bisogna saperle trovare. Aggiungo che questa soluzione è piaciuta molto anche all'acquirente, perché veniva in possesso di una società di capitali neonata senza uno storico di dichiarazioni dei redditi accertabili, permettendo di fatto anche una *due diligence* più snella.

Dopo questa spiegazione, forse potresti ancora obiettare: «Ma questa operazione non è elusiva?» La mia risposta è no, non lo è. Quando i proventi di una cessione d'impresa finiscono in una holding, lo Stato italiano percepisce questa strategia come un aggravio d'imposta, in quanto la disponibilità finanziaria non è confluita direttamente nelle tasche del contribuente. E qualora quest'ultimo voglia appropriarsene sotto forma di dividendi distribuiti dalla Srl

madre, dovrebbe pagare il 26 per cento d'imposta, aggravando quindi la situazione che avrebbe avuto inizialmente dell'ulteriore 1,2 per cento sui proventi della cessione della Srl figlia (i tecnici lo chiamano «*tax deferral*»).

Per nostra fortuna, lo Stato non considera le casse di una holding personale come le casse della persona fisica (a differenza di quello che affermo spesso, ovvero che se ho soldi nella tasca destra o nella tasca sinistra, i pantaloni sono sempre i miei). Infatti gli imprenditori con i proventi di una exit tendono a fare nuovi investimenti e ad accrescere il loro patrimonio, come anche detenere, attraverso le holding, gioielli, lingotti d'oro, opere d'arte o qualunque altro bene durevole in cui vogliono investire. Oltre al fatto che grazie alle società semplici poste sotto le holding si possono fare anche investimenti «non core», come case al mare o in montagna. Ma di questo aspetto parlo nel box seguente.

Società semplici per acquistare immobili «non core»

Prima di trattare dei vantaggi di acquistare immobili con le società semplici è opportuno conoscere, seppur sommariamente, un importante aspetto della disciplina delle società di comodo. Secondo l'art. 30 della Legge 724/94, sono definite di comodo quelle società costituite non tanto per svolgere attività d'impresa quanto per altri fini, tra cui anche il mero godimento di beni.

Se per esempio una holding acquista un immobile, lo Stato si aspetta che quell'immobile generi un ricavo commisurato al suo valore. Se per due esercizi consecutivi la società che detiene quell'immobile non ha ricavi pari o superiori a quelli presunti, calcolati sul valore del bene, scatta l'obbligo di pagamento di un'imposta calcolata proprio sul ricavo presunto.

Ora che sei consapevole di questa normativa, puoi comprendere perché risulta difficile acquistare immobili non strumentali per mezzo di società commerciali: se quell'immobile non fosse messo in affitto e/o non fosse in grado di generare reddito, verrebbe comunque tassato.

Ma cosa c'entra questo con le società semplici? La società semplice è un veicolo particolarmente malleabile, e nonostante la, o forse potremmo dire grazie alla, sua natura «non commerciale», può prestarsi a numerose forme di utilizzo. Si caratterizza per una notevole semplicità e leggerezza nella gestione, infatti non è obbligata a tenere la contabilità ed è esclusa per legge dalla disciplina delle società di comodo.

Il combinato disposto di quello che ti ho appena spiegato dovrebbe averti già fatto capire tutto. Acquistare immobili con una società semplice, infatti, non ti obbliga a superare alcuni test di verifica dei ricavi, e di conseguenza nessuno verrà a sindacare sul fatto che l'immobile acquistato sia strumentale o di godimento. Ma il mancato test di verifica dei ricavi è solo uno dei vantaggi della società semplice nella detenzione di immobili, infatti nella fase di rivendita di detti immobili la società semplice funziona in modo

→

simile alla persona fisica: se detiene gli immobili, siano essi residenziali o commerciali, per più di cinque anni, non è soggetta al pagamento di imposte sulla plusvalenza.

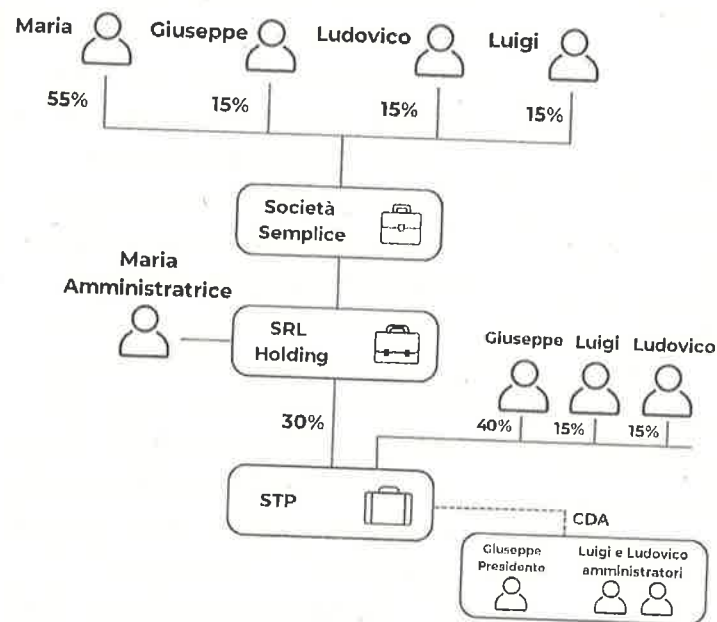
Successo in tre mosse

Ora voglio raccontarti un'altra storia, quella di Giuseppe, medico odontoiatra che svolgeva la sua attività con una partita Iva individuale. Il suo fatturato era cresciuto molto negli ultimi anni, superando i 300.000 euro, con un utile superiore ai 130.000. Sulla spinta dei due figli, Luigi e Ludovico, anche loro sulle orme del padre in ambito medico, aveva deciso di ingrandire l'attività con l'acquisizione di un nuovo studio. Dopo essere stato a un evento di Soluzione Tasse ha capito che tre ditte individuali, come anche un'associazione professionale – idea valutata inizialmente –, non erano la forma giuridica adeguata al suo progetto di azienda medica, così ha deciso di rivolgersi al pool per capire come affrontare questo percorso di crescita imprenditoriale.

Il pool di Soluzione Tasse, dopo un'attenta analisi dei rischi che comporta un'attività professionale in ambito medico, ha individuato la seguente strategia:

- Costituire una società semplice composta dai quattro membri della famiglia con quote di maggioranza alla moglie Maria, unico soggetto non professionista.

- Costituire una holding Srl, con unica socia proprio la società semplice di famiglia e amministratrice la moglie di Giuseppe.
- Costituire una Società tra professionisti (Stp) sotto forma di Srl, tramite il conferimento delle tre ditte individuali di Giuseppe e dei due figli, unitamente alla holding Srl come socia al 30 per cento, costituendo un consiglio di amministrazione in cui il padre fosse presidente e i due figli amministratori delegati.



Con questa configurazione, grazie anche al finanziamento apportato dai soci persone fisiche, con la liquidità già in loro possesso nelle casse della società semplice, quest'ultima

avrebbe acquistato il nuovo studio medico per poi concederlo in locazione alla Stp. I tre medici avrebbero potuto gestire la loro attività attraverso una società di capitali, con l'utilizzo di una serie di strumenti che permettono di ridurre legalmente la base imponibile su cui viene tassata la ricchezza prodotta, trasferendo poi gli utili derivanti dall'attività alla holding, con un indubbio vantaggio fiscale.

I medici odontoiatri, che agiscono come ditte individuali, hanno infatti redditi molto elevati e scontano un'imposizione fiscale Irpef e una contributiva Enpam ben superiore al 60 per cento del reddito prodotto. Attraverso la Stp, con un'adeguata distribuzione dei dividendi, anche non proporzionale alle quote possedute, una grossa parte del reddito prodotto dalla Stp, che paga il 24 per cento anziché più del 60 per cento, può essere trasferita alla holding Srl pagando solo l'1,2 per cento, con un risparmio d'imposta, rispetto alla situazione iniziale della ditta individuale, superiore al 50 per cento.

Inoltre, con questa configurazione sarebbe stato anche raggiunto l'obiettivo di separare i rischi operativi dell'attività professionale, che sarebbero rimasti nella Stp Srl, dal patrimonio e dagli investimenti, che sarebbero rimasti segregati nella società semplice (studio medico) e nella holding (futuri investimenti).

Ovvio che per mettere in piedi questa soluzione non è sufficiente comprendere l'impostazione di massima spiegata in precedenza, bisogna anche conoscere in modo estremamente approfondito tutti gli strumenti che ho citato poc'anzi, e pure quelli che non ho menzionato, perché nella Stp

entrano in gioco tutti gli strumenti classici di cui ho parlato nei miei precedenti libri: Tfm, marchio, indennità, welfare eccetera. Anche solo limitandoci a quelli citati nell'elenco precedente – pensa allo statuto della Ss –, per rendere questa società una vera cassaforte inviolabile occorre inserire nel suo statuto alcune clausole che garantiscano il passaggio generazionale e limitino la trasferibilità delle quote.

Per ridurre drasticamente il carico fiscale sugli utili distribuiti dalla società operativa è fondamentale intervenire sullo statuto e sui verbali di assemblea, in modo da operare distribuzioni non proporzionali, senza violare i diritti dei soci. Nel caso di Giuseppe, trattandosi di una famiglia, era molto importante stabilire le regole di governance e fare in modo che l'azienda fosse salvaguardata e potesse continuare la sua piena operatività, anche di fronte a potenziali future crisi familiari.

Tutti questi ingredienti permettono a una strategia di funzionare in maniera ottimale, cioè di ottenere la famosa crema pasticcera senza grumi.

Il volano per la crescita aziendale

Ora introduciamo un altro strumento molto interessante messo a punto dal pool di Soluzione Tasse, e per farlo ti parlo di Michele e Dario, soci al 50 per cento ciascuno della Omega Srl, un'azienda che opera nel commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro, materiale elettrico e termoidraulico.

Dopo oltre dieci anni di attività, l'azienda conseguiva circa 700.000 euro di ricavi e 130.000 euro di ricchezza, ma è arrivata al check-up di Soluzione Tasse con una sostanziale assenza di pianificazione fiscale: nessun marchio registrato, nessuno sfruttamento del Tfm, una doppia contribuzione Inps dovuta all'iscrizione dei due soci lavoratori, una forte carenza in ambito amministrativo e gestionale, nonché la totale assenza di tutela patrimoniale, con un carico fiscale e contributivo che superava il 53 per cento della ricchezza prodotta.

Durante la consulenza con il pool di Soluzione Tasse, Michele e Dario hanno evidenziato anche il fatto che molti dei loro problemi in ambito fiscale derivavano dall'assenza di personale preparato nel reparto contabile. Era presente una giovane apprendista che si occupava di emettere le fatture e registrare gli incassi, mentre la contabilità era demandata esternamente al consulente fiscale, che ovviamente si limitava alla registrazione contabile e all'emissione dei modelli di pagamento F24.

Il pool di Soluzione Tasse ha quindi colto l'opportunità di introdurre a Michele e Dario anche i servizi di Amyralia, un'altra società del gruppo Allcore che ha tra i suoi strumenti uno specifico modulo di consulenza denominato Afc (Amministrazione finanza e controllo). Grazie a questo modulo l'azienda di Michele e Dario avrebbe potuto creare tutti i processi amministrativi di cui aveva bisogno e formare il personale amministrativo che avrebbe permesso ai due imprenditori di prendere in mano le redini dell'impresa.

L'assessment di Amyralia ha però evidenziato che, per

quanto formata adeguatamente, l'apprendista impiegata da Omega Srl non sarebbe stata in grado di gestire le complessità della loro impresa, e che per tale compito sarebbe stato necessario un responsabile amministrativo junior. Il problema per Michele e Dario, però, era che non avevano il margine necessario per pagare la nuova risorsa, considerato che con la ricchezza dell'azienda (130.000 euro) pagavano i compensi degli amministratori, quindi non potevano permettersi di assumere un responsabile amministrativo da 30.000 euro di Ral. Tuttavia, il check-up fiscale e la consulenza del pool di Soluzione Tasse hanno mostrato ai due imprenditori che avrebbero potuto passare dal 53,55 per cento tra imposte e contributi al 25,08 per cento, con un risparmio complessivo di oltre 37.000 euro, esattamente la cifra necessaria per assumere un nuovo responsabile amministrativo, gestire la contabilità internamente e avere sotto controllo tutti i numeri dell'impresa.

Vedere che il risparmio fiscale diventa un volano per la crescita dell'impresa è una delle soddisfazioni maggiori che il lavoro di Soluzione Tasse mi regala. Infatti un'azienda, per crescere, ha bisogno di controllare costantemente il suo andamento: senza un controllo di gestione un imprenditore è come un cieco senza cane guida.

Quando un'azienda riesce a produrre ricchezza senza avere adeguati strumenti per farlo, vuol dire che l'imprenditore o gli imprenditori che la guidano hanno grande talento, ma nel momento in cui si dotano degli strumenti giusti non possono che spiccare il volo. A questo serve il lavoro di Soluzione Tasse. È questo che ogni giorno mi

spinge a premere sull'acceleratore, in modo da avere un effetto positivo sul maggior numero possibile di imprese.

Ma torniamo a Michele e Dario. Come ha fatto il pool a permettergli di conseguire un risultato così sorprendente? Principalmente cambiando il modo con cui i due imprenditori percepivano la ricchezza prodotta. Innanzitutto è stata costituita una holding Srl tramite il conferimento a realizzo controllato della Omega Srl, poi sono state valorizzate le indennità di trasferta, i rimborsi chilometrici, le royalties sul marchio adottato dalla loro impresa, il welfare aziendale e soprattutto le prestazioni accessorie, che hanno quasi integralmente sostituito il compenso amministratori, permettendo, insieme alla holding, una drastica riduzione della doppia contribuzione Inps.

Prestazioni accessorie

Le prestazioni accessorie consistono in attività personali che i soci di un'azienda effettuano in favore della loro stessa società. In altre parole, un socio di una Srl si impegna a adempiere a un obbligo sociale in favore della medesima Srl dietro il pagamento di un compenso.

Queste prestazioni possono rappresentare un vantaggio per il socio che vuole prelevare denaro dalla Srl senza attendere la costosa operazione di distribuzione degli utili. Oppure si rivelano utili quando si manifesta la necessità di remunerare mensilmente un socio che non svolge attività operative o di amministrazione.

Il funzionamento delle prestazioni accessorie si può sintetizzare in questo modo:

- Mario Rossi, socio di Alfa Srl, effettua la prestazione accessoria.
- Alfa Srl riceve la prestazione accessoria.
- Alfa Srl eroga il corrispettivo verso il socio Mario Rossi.
- Mario Rossi riceve il corrispettivo per la prestazione effettuata.

La cosa interessante da considerare è la disciplina fiscale di questo strumento. Mentre per l'azienda il corrispettivo pagato al socio a fronte della sua prestazione è un costo deducibile ai fini Ires e Irap, per il socio percettore la tassazione cambia in funzione della prestazione medesima. Ci sono infatti prestazioni che sono soggette a tassazione e contribuzione pensionistica ordinaria, quindi alla stessa disciplina fiscale prevista per i redditi da lavoro dipendente o assimilati (aliquota Irpef progressiva per scaglioni dal 23 al 43 per cento), e altre soggette a ritenuta del 26 per cento senza che sia dovuta la contribuzione Inps, alla stregua dei redditi da capitale.

Per essere deducibili, le prestazioni accessorie devono essere disciplinate nello statuto della società e/o normate da un apposito verbale di assemblea in cui vengono stabilite le condizioni di svolgimento e la natura del corrispettivo.

Strumenti per la successione

Vengo adesso alla storia di Carlo, un giovane imprenditore toscano che stava per ereditare una fortuna da sua nonna e rischiava di finire a gambe all'aria per il pagamento delle imposte di successione. La nonna di Carlo era infatti unica proprietaria di una serie di immobili di grandissimo pregio, con un controvalore complessivo superiore ai 30 milioni di euro.

Stando ai conteggi del pool di Soluzione Tasse, in base alla normativa attuale le imposte che Carlo avrebbe dovuto pagare nel momento in cui avesse accettato l'eredità sarebbero state nell'ordine di un milione di euro. Purtroppo, però, nonostante la nonna avesse un patrimonio di simile entità, che le era stato intestato dal marito una cinquantina d'anni prima, Carlo non godeva di così tanta ricchezza. I suoi genitori erano umili impiegati venuti a mancare anni prima della sua maggiore età, e lui aveva una piccola azienda manifatturiera con un reddito che non raggiungeva i 100.000 euro lordi all'anno.

La nonna, per rispetto del marito defunto, non aveva mai venduto nulla. Alcuni immobili erano affittati, ma i canoni coprivano a malapena i costi di manutenzione. Quando Carlo è arrivato dal pool di Soluzione Tasse, le condizioni di salute della nonna iniziavano ad aggravarsi e la sua preoccupazione maggiore era diventata quella di dover vendere le proprietà del nonno, perché non sarebbe mai riuscito a pagare il milione di euro di imposte di successione che di lì a breve gli sarebbero piovute tra capo e collo.

Questo era esattamente uno di quei casi in cui la pianificazione fiscale del passaggio generazionale del patrimonio è la discriminante tra conservazione e dilapidazione.

Imposte di successione

Nel nostro sistema fiscale le imposte di successione rappresentano un capitolo fondamentale, soprattutto quando si tratta di pianificazione patrimoniale. Queste imposte scattano quando si verifica un passaggio di proprietà *mortis causa*. La loro applicazione, le aliquote, le franchigie e le esclusioni variano a seconda del grado di parentela e del valore dell'eredità.

Iniziamo con il funzionamento. L'imposta di successione si applica al valore complessivo dell'eredità, che include beni immobili, conti bancari, investimenti e altri asset. La dichiarazione deve essere presentata entro dodici mesi dalla data del decesso presso l'Agenzia delle Entrate.

Le aliquote sono strutturate in base al grado di parentela. Per i parenti più stretti, come figli e coniugi, l'aliquota è più bassa: il 4 per cento sull'importo che supera la franchigia. La franchigia è fissata a un milione di euro per ciascun beneficiario. Per parenti più distanti, come fratelli e sorelle, l'aliquota sale al 6 per cento, con una franchigia di 100.000 euro. Per gli altri eredi l'aliquota è dell'8 per cento senza franchigie.

Ci sono anche alcune esclusioni importanti da considerare. Per esempio, beni particolari come quelli di interesse storico, artistico o culturale possono essere

→

esclusi dall'imposizione, solo se vengono rispettate determinate condizioni, come la loro conservazione e fruizione pubblica.

In casi come quello di Carlo, lo strumento che il pool di Soluzione Tasse suggerisce di adottare è quello del trust. Non sono un amante di questo istituto, e come me neanche i professionisti del pool.

Probabilmente ne avrai sentito parlare un sacco di volte, e magari conosci anche qualcuno che lo ha scelto, ma da parte nostra crediamo che nel nostro ordinamento si possa raggiungere lo stesso grado di tutela patrimoniale con molte meno problematiche adottando altri strumenti, come società semplici e patti di famiglia.

Tuttavia, nelle situazioni come quella di Carlo il trust può raggiungere il massimo della performance dal punto di vista fiscale, permettendo di gestire il passaggio generazionale senza ritrovarsi in un inferno di tasse.

Il trust è un istituto di derivazione anglosassone ed è sbarcato in Italia verso la fine degli anni Ottanta, quando è stata ratificata la Convenzione dell'Aia, nonostante la sua diffusione sia poi effettivamente iniziata nei primi anni Duemila, grazie anche alla crescente familiarità con questo strumento da parte di professionisti legali e finanziari del nostro Paese. È diventato popolare per gestire e proteggere il patrimonio, soprattutto in situazioni complesse come la pianificazione successoria, la protezione dei beni in caso

di instabilità familiare e la gestione di beni per conto di minori o persone non autosufficienti.

In sostanza, il trust è un contratto con cui un «disponente» (prima figura chiave di questo strumento), di solito proprietario di beni mobili e immobili, decide di spossessarsi di tali asset a vantaggio di uno o più «beneficiari» (seconda figura chiave) affidandone la gestione a un trustee (terza figura chiave), il quale diventa titolare degli asset in nome e per conto del trust, in base a una serie di pattuizioni previste appunto nel contratto.

Grazie a questo strumento i beni del disponente vengono trasferiti a un terzo soggetto, il trustee, che li amministra nell'interesse del beneficiario sotto la supervisione di un guardiano (quarta figura chiave), garantendo un'indubbia protezione patrimoniale. Infatti i beni, non essendo più del disponente, non possono essere aggrediti dai suoi creditori, né da soggetti aventi causa, sia attuali sia futuri.

Questo istituto ha origini molto lontane, si dice che fosse già utilizzato dai nobili cavalieri del Medioevo che, in procinto di partire per la guerra, preferivano affidare a terzi le loro proprietà a beneficio dei loro eredi, qualora non avessero fatto ritorno dal fronte. Oggi, ovviamente, le finalità sono cambiate, ma lo strumento può procurare notevoli vantaggi, soprattutto di fronte a capitali immobiliari importanti e in situazioni in cui non si debba «tornare indietro». Infatti il trust, per essere valido, adempiere alle sue finalità protettive e beneficiare dei vantaggi fiscali di cui ti sto per parlare, deve essere irrevocabile. Questo vuol dire che una volta che il contratto è stato sottoscritto di

fronte al notaio e gli asset sono stati trasferiti al trustee, non si torna più indietro. Esattamente la situazione di Carlo, che grazie a questo strumento avrebbe potuto entrare in beneficio – e non in possesso, attenzione – degli immobili della nonna senza dover pagare un milione di euro di imposte di successione.

Quando viene istituito un trust, infatti, se gli immobili non vengono trasferiti al beneficiario direttamente, e se questi non ha il diritto, sancito dal contratto, di richiedere in ogni momento l'attribuzione di tali beni, le imposte di trasferimento degli immobili si calcolano in misura fissa (circa 200 euro) anziché commisurate al valore del bene come avviene in un qualunque trasferimento immobiliare.

Il pool di Soluzione Tasse aveva quindi trovato la soluzione fiscalmente inattaccabile al problema di Carlo, ma a questo punto la sfida era far firmare la nonnina di novantaquattro anni, che inizialmente ha risposto al nipote con queste parole: «Finché sono viva io, non si fa nulla. Gli immobili sono miei e tu li avrai solo quando non ci sarò più».

Per fortuna, piano piano l'anziana ha ammorbidito la sua posizione, e in un momento di lucidità, davanti al rischio di vedere svendute dal nipote le proprietà del povero marito, ha firmato la procura notarile per l'istituzione del trust, e anche Carlo ha potuto liberarsi dal suo patema d'animo.

Ovviamente, anche con questo strumento bisogna fare molta attenzione ai potenziali «grumi». Il contratto, come ho già detto, deve essere irrevocabile; i soggetti coinvolti devono essere ben distinti, perché i giudici italiani non vedono di buon grado i trust autodichiarati in cui dispo-

nente e beneficiario coincidono; infine, bisogna conoscere bene le differenze fra trust trasparente e trust opaco, in cui i beneficiari non sono esplicitamente espressi.

Insomma, si potrebbe scrivere un intero libro su questo argomento, e a dire il vero conosco professionisti che lo hanno fatto, ma qui ci basta sapere che questo strumento esiste e che in alcuni casi particolari può offrire grandi vantaggi fiscali e una notevole protezione patrimoniale. Ovviamente prima di applicarlo, come per tutti gli strumenti di cui abbiamo parlato in questo libro, sarà opportuno confrontarsi con un professionista esperto della materia, che saprà guidarti nelle varie sfaccettature di cui si compone.

Il «sistema immunitario fiscale»

Come hai avuto modo di constatare anche in questo capitolo, la complessità della burocrazia fiscale italiana rappresenta una sfida unica che richiede agli imprenditori un impegno straordinario per comprendere le intricatissime leggi tributarie.

Rispetto ai colleghi europei, l'imprenditore italiano è costretto a dedicare una considerevole parte del suo tempo a sviluppare un livello di competenza che va oltre il semplice adempimento delle procedure fiscali. Questa complicazione burocratica fiscale può essere paragonata a una complessa malattia, un virus per il quale le soluzioni da faccendieri possono essere equiparate a vaccini non testati le cui reazioni avverse sono peggiori del male che dovrebbero debellare.